

- rescripsit: 'Seruos alienos qui sollicitauerit aut interceperit, crimine plagii, quod illi interdum, teneatur nec ne, facit quaestionem¹: et ideo non me consuli de ea re oportet, sed quod uerissimum in re praesenti cognoscitur, sequi iudicem oportet. plane autem scire debet posse aliquem furti crimine ob seruos alienos interceptos teneri nec ideo tamen
- 1 'statim plagiarium esse existimari'. Idem princeps de eadem re in haec uerba rescripsit: 6
'Apud quem unus aut alter fuerit fugitiuus inuentus, qui operas suas locauerint ut pascerentur, et utique si idem antea apud alios opus fecerint, hunc suppressorem non iure quis
- 2 'dixerit'. Lege Fabia cauetur, ut liber, qui hominem ingenuum uel libertinum inuitum celauerit inuinctum² habuerit emerit sciens dolo malo quique in earum qua re socius erit, quique seruo alieno seruasse persuaserit, ut a domino dominaue fugiat, uel eum eamue 10 inuito uel insciente domino dominaue celauerit, inuinctum² habuerit emerit sciens dolo malo quique in ea re socius erit, eius poena teneatur.
- 7 HERMOGENIANUS libro quinto iuris epitomarum. Poena pecuniaria statuta [B. 60, 48, 6 P] lege Fabia in usu esse desiit: nam in hoc crimine detecti pro delicti modo coercentur et plerumque in metallum damnantur. 15

XVI.

R AD SENATUS CONSULTUM TURPILLIANUM ET DE ABOLITIONIBUS CRIMINUM R

- 1 MARCIANUS libro singulari ad senatus consultum Turpillianum. Accusatorum [B. 60, 1, 10 P] temeritas tribus modis detegitur et tribus poenis subicitur: aut enim calumniantur aut 20 1 praeuaricantur aut tergiversantur. Calumniari est falsa crimina intendere, praeuaricari uera crimina abscondere, tergiversari in uniuersum ab accusatione desistere. Calumniatoribus 3 poena lege Remmia irrogatur. Sed non utique qui non probat quod intendit protinus calumniari uidetur: nam eius rei inquisitio arbitrio cognoscentis committitur, qui reo absoluto de accusatoris incipit consilio quaerere, qua mente ductus ad accusationem processit, et si quidem iustum eius errorem repperit, absoluit eum, si uero in euidenti calumnia eum deprehenderit, legitimam poenam ei irrogat. Quorum alterutrum ipsis uerbis pronuntiationis manifestatur. nam si quidem ita pronuntiauerit 'non probasti', pepercit ei: sin autem pronuntiauit 'calumniatus es', condemnauit eum. et quamuis nihil de poena subiecerit, tamen legis potestas aduersus eum exercebitur: nam, ut Papinianus respondit, facti quidem quaestio in arbitrio est iudicantis, poenae uero persecutio 5 non eius uoluntati mandatur, sed legis auctoritati reseruatur. Quaeri possit, si ita [Pap.] fuerit interlocutus: 'Lucius Titius temere accusasse uidetur', an calumniatorem pronuntiasse uideatur. et Papinianus temeritatem facilitatis ueniam continere et inconsultum calorem 6 calumniae uitio carere et ob id hunc nullam poenam subire oportere. Praeuaricatorem eum esse ostendimus, qui colludit cum reo et translatiue munere accusandi defungitur, eo 7 quod proprias quidem probationes dissimularet, falsas uero rei excusationes admitteret. Si 8 quis autem ab accusatione citra abolitionem destiterit, punitur. Abolitio priuatim a praefecto (XYMOC)

¹ facti quaestio est (R. Stephanus: u. i.)?² uinctum (u. i.)?

2 teneatur F² | facit quaestionem] FXYMO, facis quaestionem C: ἡ τοῦ φάκτου ζήτησις δεικνύται BS 4 debet] debes uidentur legisse Graeci: εἰδέναι γὰρ σε χρὴ BS 7 et utique si ... opus fecerint] μάλιστα ἐὰν καὶ παρ' ἐτέροις τοῦτο ἐποίησαν BS 8 fauia F 9 inuinctum F². cf. Ulpianus (Collat. 14, 3, 4): lege Fabia tenetur, qui ciuem Romanum eamue qui in Italia liberatus sit celauerit inuinxerit inuinctum habuerit uendiderit emerit quique in eam rem socius fuerit 10 fugat F |

eamue l' inuito F² 11 dominauerit' celauerit F² | inuinctum F²: δεδεμένον σχοῖν BS | emerit om. F², uertunt BS et B 13 quinto] sexto F² | iuris om. F² 14 fauia F 17 turpellianum ind. F | auolutionibus ind. F 21 praeuaricantur F² | autergiversantur F 22 desistere F 23 remm'ia F² 25 accusatoris incipit F² 29 es] edd. cum B: εἰ δὲ εἴη· ἐγκοφάνθησας, est F 31 poena' uero F² 35 nullum F² 36 translatiue muneri F